

1013036-66.2022.8.26.0602

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: MARIO MENDES DE MOURA JUNIOR

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... a ré deve indenizar a parte autora pelo roubo de seu veículo, conforme demonstrado no contrato.

O valor pretendido está comprovado pela tabela FIPE considerada no próprio termo de filiação (fl. 65) e corresponde a R\$ 29.160,00 (vinte e nove mil cento e sessenta reais), sem ter sido impugnado pela parte ré, por isso, deve ser acolhido.

Deve ser reconhecido, entretanto, o direito da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

2ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Vinte e Oito de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1013036-66.2022.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1013036-66.2022.8.26.0602

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Eduardo Herculano Dias

Requerido:

Associação Seven dos Proprietarios dos Veiculos Automotores do Brasil

CONCLUSÃO: Em 02 de novembro de 2022 estes autos foram remetidos à conclusão do(a) Dr(a). MARIO MENDES DE MOURA JUNIOR, MM. Juiz(a) de Direito Auxiliar. Eu, Thales Carmona Moura, Estagiário Nível Superior, E38690243, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIO MENDES DE MOURA JUNIOR

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos da Lei 9.099/95, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a natureza da discussão entre as partes enseja comprovação por documentos, mostrando-se despicienda a prova oral.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais. Alega o autor, em suma, que contratou seguro de automóvel junto à requerida e que no dia 07/05/2021 o seu veículo foi roubado. Relata que ao pleitear o pagamento da cobertura do seguro teve o pedido negado pela requerida, sob o fundamento de divergência de informações. Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento da cobertura do seguro, no valor de R\$ 29.160,00, bem como seja a mesma condenada ao pagamento de

indenização por danos morais, no valor de R\$ 10.000,00.

Contestação às fls. 82/104. Aduz a requerida, preliminarmente, acerca da incompetência do Juizado Especial, bem como da incompetência territorial e, ainda, impugna o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente. No mérito, sustenta, em síntese, a não aplicabilidade do CDC ao caso em tela, a não equiparação de sua atividade como seguro de veículos, a inexistência do dever do indenizar e, por fim, refuta o pedido de indenização por danos morais.

Houve réplica às fls. 141/146.

Afasto a preliminar arguida acerca da incompetência do Juizado Especial, pois não há necessidade de dilação probatória, como a realização de perícia, sendo a prova coligida suficiente para o deslinde da demanda.

Igualmente, rejeito a preliminar de incompetência de foro, tendo em vista que, embora o contrato celebrado entre as partes seja de natureza associativa, equipara-se ao contrato de seguro regido pelo CDC, sendo, portanto, competente o foro do domicílio do autor. Ademais, em se tratando de contrato de adesão, é inválida a cláusula de eleição do foro em razão da hipossuficiência do consumidor frente à ré.

Por fim, quanto à impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade processual, observo que tal análise deve ocorrer no caso de interposição de recurso inominado, tendo em vista a isenção de custas nesta fase processual, nos termos do art. 55, primeira parte, da Lei 9.009/95.

A pretensão é procedente em parte.

Inicialmente, cabe destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois a parte autora é vulnerável em relação à requerida, sendo destinatária final de produtos e serviços. De outro lado, a requerida é fornecedora, pois realiza atividade organizada de comercialização de produtos e serviços, nos exatos termos do artigo 3º do CDC.

Ademais, viável a inversão do ônus da prova no presente caso, pois há verossimilhança nas alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Passo ao mérito.

Embora o contrato não seja de seguro, a parte ré assumiu a obrigação de indenizar a parte autora caso seu veículo fosse furtado ou roubado, conforme documento de fls. 65/66.

O veículo foi roubado, de tal maneira que ocorreu a condição prevista no contrato.

A parte ré alega que negou a indenização pois houve divergência nas alegações e documentações apresentadas pelo autor quando do procedimento administrativo.

Contudo, os argumentos apresentados não são suficientes, tampouco foram comprovados, a fim de justificar a negativa nos termos do contrato celebrado.

As ditas divergências apontadas foram todas rebatidas pelo autor, tanto na inicial, quanto na réplica, sendo verossímeis os argumentos do autor. Observo que a ré não identificou onde residiriam as inconsistências nas informações prestadas pelo autor, limitando-se à alegação genérica, após abertura do sinistro, de existência de tais inconsistências.

Ademais, no boletim de ocorrência houve indicação correta acerca da narrativa do sinistro, local e horário (fls. 13/15).

Sendo assim, em análise ao contrato, aos fatos narrados e considerando as documentações apresentadas pelas partes, nada há nos autos para se afastar o direito da parte autora à indenização pretendida.

Assim, a ré deve indenizar a parte autora pelo roubo de seu veículo, conforme demonstrado no contrato.

O valor pretendido está comprovado pela tabela FIPE considerada no próprio termo de filiação (fl. 65) e corresponde a R\$ 29.160,00 (vinte e nove mil cento e sessenta reais), sem ter sido impugnado pela parte ré, por isso, deve ser acolhido.

Deve ser reconhecido, entretanto, o direito da requerida descontar da importância devida a título de indenização os valores contratualmente previstos, quais sejam: o valor da participação reduzida, no importe de R\$ 1.753,00, equivalente a 6% do valor do bem (item 14.3 - fl. 37 do regulamento interno do associado c/c fl. 157) e, por interpretação do item 9.4, alínea b) do regulamento interno do associado

(fl. 33), o total correspondente a seis mensalidades no valor de R\$ 136,88 cada (conforme fl. 134), que resulta em R\$ 821,28, eis que o autor deixou de efetuar o pagamento após a negativa de indenização por parte da ré. Dessa forma, a requerida pode descontar o valor de R\$ 2.574,28 (dois mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos). E, com o pagamento da indenização, a requerida tem o direito a sub-rogar-se nos direitos relativos ao bem indenizado.

Não houve, porém, danos morais, pois “salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana”.

Por fim, anoto que outros argumentos eventualmente deduzidos no processo não são capazes de, em tese, infirmar a presente conclusão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R\$ 26.585,72 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), com correção monetária desde o dia 07/05/2021 (data do sinistro), de acordo com a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acrescido de juros de mora, simples e de 1% ao mês, desde a citação (art. 397, parágrafo único, CC); já considerado no cálculo o abatimento da quantia de R\$ 2.574,28 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), referente ao valor da cota participativa e das seis mensalidades, conforme previsto no contrato.

Sem incidência de custas, despesas e honorários advocatícios de sucumbência, em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95.

Em caso de recurso, a ser interposto no prazo de 10 dias e, necessariamente, por advogado (art. 41, §2º, Lei 9.099/95), o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo, em 48 horas a contar da interposição do recurso, sem nova intimação, devendo observar, quanto à comprovação, o disposto no art. 1.093, caput e parágrafos, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, tudo sob pena de deserção (§4º).

Caso o recurso seja negado, o recorrente poderá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, segunda parte, Lei 9099/95).

Para a assistência judiciária gratuita, a parte interessada deverá apresentar, com o recurso inominado, o comprovante de remuneração mensal (salários, pensão, aposentadoria, etc.) e a última declaração de imposto de renda, pena de indeferimento do benefício e deserção do recurso.

Preparo: O valor do preparo deverá ser calculado pela parte recorrente, nos termos do Comunicado CG nº 489/2022, incluindo, no sistema dos Juizados Especiais: (a) a taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs (art. 4º, I e § 1º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), a ser recolhida media guia DARE (Portal de Custas – serviço Recurso – cod 230-6); (b) a taxa judiciária referente à- custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs (art. 4º, II, e § 1º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), a ser recolhida media guia DARE (Portal de Custas – serviço Recurso – cod 230-6); (c) as despesas processuais dispensadas em primeiro grau (art. 54, par. único, da Lei 9.099/95), incluindo todos os serviços forenses eventualmente utilizados (tais como despesas postais, diligências do Oficial de Justiça – valor das cotas de mandado gratuito –, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc), a serem recolhidas mediante guia Guia FEDTJ cod. 120-1 (para despesas postais, etc) ou guia GRD (para diligências de oficiais de justiça); nos termos do Comunicado supra, o preparo deverá ser recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para

juntada aos autos. Anotando-se que o recolhimento incorreto implicará na deserção do recurso, sendo incabível a complementação.
Publique-se e intime-se, estando dispensado o registro de sentença (Prov. CG 27/2016), anotando-se nos autos digitais.
P.I.C.
Sorocaba, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA